

1510263-80.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111753/2021 - 73º D.P. JACANA, 17523312 - 73º D.P. JACANA, 2144/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2111753 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510263-80.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510263-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111753/2021 - 73º D.P. JACANA, 17523312 - 73º D.P. JACANA, 2144/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2111753 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MATHEUS LUCAS DA SILVA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

MATHEUS LUCAS DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 24 de abril de 2021, por volta das 12h10min, na Rua Aldeia Vinte de Setembro, Vila Medeiros, neste município de São Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 22 porções de maconha e 86 porções de cocaína, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 148/150.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pela ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou seguramente demonstrado que o réu tenha praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, o réu, em seu interrogatório judicial negou veementemente a prática delitativa em questão, alegando que estava na frente de sua casa quando foi abordado pelo policial Matheus, que não estava com entorpecente algum, que não estava envolvido com a venda de drogas e que esse policial já o tinha abordado anteriormente, pouco tempo antes, quando teria ocorrido uma desavença entre eles.

E, já na delegacia de polícia, ao ser interrogado pela autoridade policial, o réu negou haver praticado o delito de tráfico em comento.

Outrossim, a policial militar Fátima Braz Paião dos Santos, quando ouvida em juízo, esclareceu que em momento algum viu o réu com o saco que continha os entorpecentes ou presenciou a abordagem do acusado, que foi exclusivamente realizada pelo referido policial Matheus. Limitou-se essa policial a reproduzir o que este policial relatou-lhe na data dos fatos.

Tem-se, ainda, que os depoimentos dados na delegacia de polícia pela policial Fátima e pelo policial Matheus Cerqueira Silva foram excessivamente vagos, pouco precisos, o que não lhes confere a necessária credibilidade.

Resta assim contra o réu unicamente o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Matheus, que afirmou que encontrou com o réu um saco contendo dinheiro e os entorpecentes indicados na denúncia.

No entanto, dada a possível animosidade preexistente entre o policial Matheus e o réu, tem-se que o depoimento ofertado em juízo pelo policial Matheus não se mostra seguro o suficiente a ensejar a condenação do réu. E diante da negativa ofertada pelo réu por ocasião de sua prisão em flagrante e também em juízo, bem como da ausência de outras testemunhas presenciais dos fatos, é de se concluir que não restou claramente comprovada a prática, pelo acusado, do delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Em consequência, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, por não emergir nos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que ele tenha efetivamente praticado o crime de tráfico em questão.

Ademais, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu MATHEUS LUCAS DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso

VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos, bem como determino que os valores apreendidos sejam revertidos em favor do Fundo Nacional de Combate às Drogas (não há prova de que o dinheiro pertencesse ao réu e o dinheiro, pelo que se infere dos autos, estava junto com os entorpecentes).

P.R.I.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA